

[예상][1][04.01-2]운행 사이 대기시간의 법적 성격 판별 기준과 사안의 대기시간이 근로시간에 포함되는지 여부

【문제 4.1】

<사례>

운송업체인 A 사에 근무하는 버스 운전기사 乙은 배차 시간표에 따라 운행 업무를 수행하고 있다. 乙의 하루 일과는 오전 8 시에 출근하여 차량 점검 및 청소를 마친 뒤 오전 9 시부터 첫운행을 시작한다. 각 회차별 운행이 종료되면 다음 운행 시각까지 30 분에서 1 시간 정도의 대기시간이 발생한다. A 사의 취업규칙에는 해당 대기시간을 "휴게시간"으로 명시하고 있으며, 이 시간 동안 근로자들은 회사 내 휴게실에서 자유롭게 머물 수 있다. 그러나 현실적으로 배차 간격이 불규칙하고 다음 운행을 위해 차량 내에서 대기하거나 갑작스러운 배차 변경 지시를 받기 위해 무전기를 휴대하고 있어야 한다. 또한 회사는 대기시간 중에도 손님들의 민원 응대나 차량 보안 관리를 소홀히 하지 말 것을 지시한 상태다. 乙은 실제 운전대 앞에 앉아 있는 시간 외에도 출근 후 점검 시간과 운행 사이의 대기시간이 모두 근로시간에 해당한다고 주장하며 추가 수당을 요구하고 있다.

(물음 2) 운행 사이의 대기시간이 근로기준법상 "휴게시간"인지 아니면 "근로시간"인지에 대한 판례의 판단 기준을 설명하고, 본 사안의 대기시간이 근로시간에 포함되는지 여부를 구체적으로 논하시오. (25 점)